



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1033 del 03/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 248 del 23/06/2026

PROPOSTA N. 1760 del 17/06/2026

OGGETTO: Impegno spesa in favore di dipendenti dell'Ente per spese legali sostenute.

Il Dirigente

Premesso che:

- veniva avviato nei confronti del dipendente ***** il procedimento penale ***** per fatti connessi all'attività di ufficio, per come meglio riportato nel provvedimento di archiviazione del 19.01.2026, presente agli atti d'ufficio;
- tale procedimento terminava con il già citato provvedimento di archiviazione del 19.01.2026;

Atteso che il dipendente in premessa ha trasmesso copia del fascicolo penale nonché la richiesta di rimborso (prenotula) per spese legali sostenute per le spettanze del proprio legale di fiducia giusta documentazione allegata alla presente.

Considerato che all'ente spetta l'onere di assunzione di questi costi che poi verranno rimborsati dalla/e compagnia/e assicurativa/e aggiudicatarie delle polizze di tutela legale ed rc patrimoniale al netto della franchigia stabilita.

Vista e acquisita la documentazione allegata, necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare il provvedimento di archiviazione compreso di richiesta rimborso spese legali prenotule per liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito penale art. 1 -3 e 12-17 d.m.;

Verificato che le prenotule del compenso tabellare sono calcolate con i valori minimi per un importo complessivo pari ad euro **5.306,40**;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito impegnando la spesa complessiva pari ad euro **5.306,40** trova la sua disponibilità sul capitolo di bilancio n. 1044/0, piano dei conti 1.10.04.01.003, bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate;

2) **di impegnare** la complessiva somma quantificata in euro **5.306,40** in favore del Dipendente ***** nato a *****e residente in Via***** del comune di ***** , C.F. ***** , sul capitolo di bilancio n. 1044/0, piano dei conti piano dei conti 1.10.04.01.003, bilancio di previsione 2026 -2028, esercizio 2026;

3) **di provvedere**, con successivo atto, alla liquidazione di quanto dovuto al dipendente***** , previa trasmissione all'ufficio preposto da parte del predetto dipendente di regolare fattura o parcella emessa dal proprio difensore di fiducia;

4) **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;

6) **di dare atto** che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

7) **di rendere noto**, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Chiarella;

8) **di dare atto**, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9) **di specificare che:**

- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;
- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025 - 2027;

10) **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicit  legale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1760 del 17/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarit  tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 02/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarit  contabile della DETERMINA N. 248 del 23/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarit  contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1044	505	1	01	05	1	10	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	5.306,40

a favore di:

Codice	Fornitore
7279	*****

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Impegno spesa in favore di dipendenti dell'Ente per spese legali sostenute.

Visto di Regolarit  Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 03/07/2026.

Il documento   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.